Modelo referencial. Este documento es una plantilla para facilitar la negociación y debe ser revisado por un abogado antes de firmarse. Los campos resaltados en amarillo se completan con los datos de las partes. No incluye asesoría tributaria: confirma con un contador el comprobante a emitir (factura o recibo por honorarios), el IGV y las retenciones que correspondan.

EL LOCADOR es menor de edad (16 años). Por eso el contrato lo firman él y su representante legal (madre o padre), que lo autoriza y responde junto con él. Si el representante es el padre, que trabaja en EL COMITENTE, la gerencia de EL COMITENTE debe aprobar la contratación conociendo ese vínculo (cláusula decimocuarta). Antes de firmar, confirmar con un abogado si la actividad de un adolescente requiere además alguna autorización o registro según el Código de los Niños y Adolescentes.

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Sistema comercial digital · Servicio mensual · Ref. Cotización COT-2026-002

Conste por el presente documento el Contrato de Locación de Servicios que celebran, de una parte, **INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA VIVALDI S.A.C.**, con RUC N° 20604145458, con domicilio en Av. El Derby 121, Santiago de Surco, Lima, debidamente representada por [nombre del representante legal], identificado con DNI N° [DNI], según poderes inscritos en la Partida Electrónica N° [partida] del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a quien en adelante se denominará **EL COMITENTE**; y, de la otra parte, **PEDROJOSE ANDRADE PAREDES**, de dieciséis (16) años de edad, identificado con DNI N° [DNI], con RUC N° [RUC], con domicilio en [domicilio], correo electrónico [correo], a quien en adelante se denominará **EL LOCADOR**, quien interviene con la participación y autorización de su representante legal, [nombre de la madre o del padre], identificado(a) con DNI N° [DNI], en su calidad de [madre / padre], con el mismo domicilio, a quien en adelante se denominará **EL REPRESENTANTE**; en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

EL COMITENTE es una empresa dedicada al desarrollo y venta de lotes en Asia y Cerro Azul (provincia de Cañete). EL LOCADOR presta, de manera independiente, servicios de desarrollo web y de software. Con fecha 5 de noviembre de 2026, EL LOCADOR presentó a EL COMITENTE la Cotización COT-2026-002 (en adelante, la "Cotización"), que detalla los planes, el alcance, los montos y la forma de pago, y forma parte integrante del presente contrato como Anexo 1.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Por el presente contrato, EL LOCADOR se obliga a prestar a EL COMITENTE, de manera independiente y sin subordinación, los siguientes servicios, conforme al alcance detallado en la Cotización:

a. **Web comercial interactiva** del COMITENTE, en versión final y versión optimizada para WhatsApp.

b. **Páginas por proyecto** (siete) y **página para clientes del extranjero** en español e inglés.

c. **Herramienta de ventas** para asesores y jefatura comercial (inventario de lotes, proformas, constancias de separación, cobranza, cartera de clientes, panel y reportes, entre otros módulos descritos en la Cotización).

d. **Base de datos de la empresa** con usuarios por asesor y jefatura, y **automatización comercial**: asignación de clientes, enlace de venta por asesor y mensajes automáticos de WhatsApp por la API oficial de Meta.

e. **Sin costo adicional:** estudio de mercado y diagnóstico, Plan de crecimiento comercial, Plan de contenidos para redes y asesoría comercial.

f. **Capa de crecimiento comercial**: medición del embudo, prioridad de contacto, secuencia de seguimiento y pronóstico de ventas.

g. **Simulador 3D de construcción** en lotes, para uso de los asesores.

h. **Sin costo adicional:** diseño de rotulado vehicular de la flota, con archivos para imprenta.

i. **Puesta en marcha**: publicación, configuración de dominio y analítica, creación de usuarios, dos (2) sesiones de capacitación y manual de uso.

j. **Servicio mensual**: funcionamiento del sistema, soporte, actualización de precios y proyectos, copias de seguridad y correcciones, con hasta ocho (8) horas de soporte y una mejora al mes.

Cualquier funcionalidad no descrita en la Cotización se considerará un servicio adicional y requerirá acuerdo escrito previo sobre alcance, plazo y precio.

CLÁUSULA TERCERA: PLAZO

La puesta en marcha se ejecutará en un plazo de cuatro (4) semanas, contado desde la fecha en que EL COMITENTE entregue la información indicada en la cláusula sexta. Los retrasos atribuibles a EL COMITENTE amplían el plazo por el mismo número de días.

El servicio mensual tiene un plazo mínimo de doce (12) meses, contados desde el mes en que el sistema queda funcionando. Vencido ese plazo, se renueva automáticamente mes a mes, salvo que una de las partes comunique por escrito su decisión de terminarlo con treinta (30) días calendario de anticipación.

CLÁUSULA CUARTA: RETRIBUCIÓN Y FORMA DE PAGO

La puesta en marcha y la capacitación no tienen costo. Como contraprestación por el servicio, EL COMITENTE pagará a EL LOCADOR la siguiente mensualidad, que no incluyen el IGV, el cual se añadirá de corresponder según el comprobante de pago emitido:

Concepto	Oportunidad	Monto
Mensualidad	Por adelantado, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, desde el mes en que el sistema queda funcionando	S/ _____

La mensualidad se mantiene fija durante los primeros doce (12) meses. Cualquier ajuste posterior se comunicará por escrito con sesenta (60) días de anticipación.

Los pagos se realizarán mediante transferencia a la cuenta que EL REPRESENTANTE indique por escrito, contra la emisión del comprobante de pago correspondiente. Las retenciones de ley, de corresponder, se aplicarán conforme a la normativa tributaria vigente. Los servicios de terceros (base de datos, mensajes de WhatsApp de Meta, dominio y hosting) se contratan a nombre de EL COMITENTE y los paga directamente a cada proveedor.

CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE EL LOCADOR

1. Prestar los servicios con diligencia profesional y conforme a la Cotización.
2. Entregar el manual de uso y las credenciales de las cuentas configuradas a nombre de EL COMITENTE, y los archivos fuente en la oportunidad indicada en la cláusula octava.
3. Dictar dos (2) sesiones de capacitación al personal que EL COMITENTE designe.
4. Mantener el sistema funcionando y corregir sin costo los errores que se reporten mientras el servicio esté vigente (cláusula novena).
5. Guardar confidencialidad sobre la información de EL COMITENTE (cláusula undécima).

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE EL COMITENTE

1. Entregar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma: lista oficial de precios y lotes disponibles, número único de WhatsApp comercial, correo para reclamos, fotografías originales, bases de campañas vigentes y accesos a los dominios.
2. Designar a un responsable que valide contenidos y responda las consultas en un plazo máximo de tres (3) días hábiles.
3. Pagar la retribución en la forma y oportunidad pactadas.
4. Verificar la exactitud de precios, condiciones comerciales y textos legales publicados, que son de su exclusiva responsabilidad.

CLÁUSULA SÉPTIMA: ENTREGA Y CONFORMIDAD

Concluido cada entregable, EL LOCADOR lo comunicará por escrito. EL COMITENTE tendrá cinco (5) días hábiles para formular observaciones concretas; transcurrido dicho plazo sin observaciones, el entregable se entenderá conforme. Las observaciones que correspondan al alcance pactado serán subsanadas por EL LOCADOR en un plazo razonable no mayor de cinco (5) días hábiles.

CLÁUSULA OCTAVA: LICENCIA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Durante la vigencia del contrato, EL LOCADOR otorga a EL COMITENTE una licencia de uso del sistema, no exclusiva en lo que respecta a componentes genéricos, sin límite de usuarios internos. Al completar el pago de dieciocho (18) mensualidades, EL LOCADOR cede a EL COMITENTE, en forma exclusiva y por todo el plazo de protección legal, los derechos patrimoniales sobre el

diseño y el código desarrollados para EL COMITENTE, y le entrega los archivos fuente. Si el contrato termina antes, la licencia de uso termina en la misma fecha. Las bibliotecas de terceros incorporadas (por ejemplo, Chart.js y ExcelJS, de licencia MIT) se rigen por sus propias licencias. Las fotografías, logotipos, marcas, datos de clientes y contenidos de EL COMITENTE son siempre de su propiedad, y EL LOCADOR se los entregará en un formato utilizable a la terminación del contrato. EL LOCADOR podrá mencionar el trabajo en su portafolio solo con autorización previa y escrita de EL COMITENTE.

CLÁUSULA NOVENA: CORRECCIÓN DE ERRORES

Mientras el servicio mensual esté vigente, EL LOCADOR corregirá sin costo adicional los errores reproducibles del sistema. La corrección de errores no consume las horas de soporte del plan. No se consideran errores los cambios de alcance, las modificaciones realizadas por terceros ni las fallas de servicios externos (hosting, WhatsApp, navegadores).

CLÁUSULA DÉCIMA: SOPORTE MENSUAL

El servicio mensual incluye hasta ocho (8) horas de soporte y una mejora al mes. Las horas no usadas no se acumulan. Los trabajos que excedan esas horas o el alcance de la Cotización se presupuestarán por separado y requerirán aprobación escrita de EL COMITENTE. Al completar dieciocho (18) mensualidades, EL COMITENTE podrá continuar con uno de los planes de mantenimiento indicados en la Cotización, mediante adenda, o terminar el servicio sin costo.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFIDENCIALIDAD Y DATOS PERSONALES

EL LOCADOR mantendrá en reserva toda la información comercial, de clientes y de precios a la que acceda, durante la vigencia del contrato y por dos (2) años posteriores. En lo referido a datos personales de clientes y prospectos, EL LOCADOR actuará como encargado del tratamiento, solo según las instrucciones de EL COMITENTE y conforme a la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su reglamento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente contrato es de naturaleza civil y se rige por los artículos 1764 y siguientes del Código Civil. EL LOCADOR presta sus servicios con autonomía, sin subordinación ni horario, por lo que no existe relación laboral entre las partes.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA: CAPACIDAD Y REPRESENTACIÓN

EL LOCADOR declara tener dieciséis (16) años de edad. Conforme a los artículos 44 y 45 del Código Civil, celebra el presente contrato con la participación de EL REPRESENTANTE, quien en ejercicio de la patria potestad lo autoriza expresamente a celebrarlo y a ejecutar los servicios, en los términos del artículo 457 del Código Civil, y suscribe el contrato en señal de conformidad. EL REPRESENTANTE se obliga solidariamente con EL LOCADOR al cumplimiento de las obligaciones asumidas en este contrato.

Los servicios se prestarán a distancia y con autonomía, en horarios compatibles con la educación de EL LOCADOR, sin jornada ni presencia obligatoria. Los pagos se realizarán en la cuenta bancaria a nombre de EL LOCADOR o de EL REPRESENTANTE que este último indique por escrito, y los comprobantes de pago se emitirán conforme a lo que corresponda tributariamente.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA: VINCULACIÓN FAMILIAR Y TRANSPARENCIA

EL LOCADOR declara que su padre, [nombre del padre], trabaja en EL COMITENTE en el cargo de [cargo], hecho que EL COMITENTE declara conocer. Las partes declaran que la contratación ha sido evaluada y aprobada por [gerencia general / área responsable] en función de la Cotización y de las condiciones de mercado, y que dicho trabajador no interviene, por parte de EL COMITENTE, en la aprobación, supervisión, conformidad de los entregables ni en la autorización de los pagos. El presente contrato no modifica la relación laboral de dicho trabajador con EL COMITENTE.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA: RESOLUCIÓN

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato si la otra incumple alguna de sus obligaciones y no subsana el incumplimiento dentro de los quince (15) días calendario siguientes a ser requerida por escrito, conforme al artículo 1429 del Código Civil. Si EL COMITENTE termina el contrato antes de cumplir el plazo mínimo por causa no imputable a EL LOCADOR, pagará una (1) mensualidad adicional como única compensación. El atraso de más de treinta (30) días en el pago de una mensualidad faculta a EL LOCADOR a suspender el soporte hasta la regularización.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA: RESPONSABILIDAD

La responsabilidad total de EL LOCADOR derivada de este contrato no excederá el monto efectivamente pagado por EL COMITENTE en los doce (12) meses anteriores al hecho que la origine, salvo dolo o culpa inexcusable.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA: COMUNICACIONES

Las comunicaciones se realizarán por escrito a los domicilios o correos indicados en la introducción. Las coordinaciones operativas podrán realizarse por WhatsApp, dejando constancia por correo de los acuerdos relevantes.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA: LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

El presente contrato se rige por las leyes de la República del Perú. Las partes procurarán resolver de buena fe cualquier controversia; de no lograrlo, se someten a la competencia de los jueces y tribunales del distrito judicial de Lima.

En señal de conformidad, las partes y EL REPRESENTANTE suscriben el presente contrato en tres (3) ejemplares de igual valor, en la ciudad de Lima, a los [día] días del mes de [mes] de 2026.

EL COMITENTE	EL LOCADOR	EL REPRESENTANTE
Inmobiliaria & Constructora Vivaldi S.A.C.	Pedrojose Andrade Paredes	Representante legal de EL LOCADOR
[Representante legal]	DNI [DNI]	[nombre] · DNI [DNI]